

1500399-85.2021.8.26.0626

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 11/09/2022

... Ed. RT, 5ª ed., 1995, pg. 966).

Tráfico de drogas Cerceamento de defesa Ré presa em flagrante, que se diz usuária em drogas Ausência de indicação de dependência química, que, aliás, jamais admitida por ela Indeferimento justificado do pedido Nulidade inexistente Preliminar rejeitada; Tráfico de drogas Apreensão de dinheiro e droga com os réus Depoimento dos policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

3ª Vara

Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500399-85.2021.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500399-85.2021.8.26.0626

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2297893/2021 - DEL.POL.UBATUBA, 21152095 - DEL.POL.UBATUBA, 2845/21/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2297893 -

DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DIAS DOS SANTOS PEREIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

LUCAS DIAS DOS SANTOS PEREIRA e JOEDER DE ABREU NASCIMENTO, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a denúncia e o que consta dos autos de prisão em flagrante delito, no dia 01 de novembro de 2021, na Rua Acre, nº 82, na cidade e comarca de Ubatuba, os acusados, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e conjugação de esforços visando o fim comum, tinham em depósito e trouxeram consigo, para fins de tráfico ou entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, nas imediações de estabelecimento de ensino, 93 (noventa e três) porções da droga conhecida como maconha pesando 213,5g (duzentas e treze gramas e cinco decigramas), 66 (sessenta e seis) porções da droga conhecida como cocaína pesando 56,8g

(cinquenta e seis gramas e oito decigramas), e 112 (cento e doze) porções da droga conhecida como cocaína na forma de crack pesando 69,5g (sessenta e nove gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 12).

A denúncia foi recebida no dia 19 de novembro de 2021 (fls. 122/123).

Laudo de exame químico-toxicológico juntado a fls. 134/136.

Defesa escrita de JOEDER a fls. 264/267, e a de LUCAS a fls. 273/274 e 346/347.

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 280/281).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas e uma informante, bem como os acusados foram interrogados (fls. 365/366 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo devidamente comprovados os fatos narrados na denúncia, pleiteou a procedência da ação penal, bem como discorreu sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 365/366).

A Defesa de JOEDER, por sua vez, alegando insuficiência probatória, requereu a improcedência da ação com sua consequente absolvição, ou subsidiariamente, sustentando que o réu é tão somente um usuário de drogas, postulou que a conduta seja desclassificada para o delito indicado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ou ainda, pugnou pela fixação da pena em seu patamar mínimo, pela aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da referida legislação, regime aberto para cumprimento da pena, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 371/395).

Por fim, a Defesa de LUCAS, sustentando que o conjunto probatório é insuficiente para embasar uma condenação, pleiteou a improcedência da ação penal, ou subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do delito indicado na denúncia para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, ou ainda, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante referente a menoridade relativa e a aplicação do redutor disposto no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06 (fls. 396/402).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é PROCEDENTE, já que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas. Senão vejamos.

Por primeiro, indefiro o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelo acusado LUCAS, já que o mesmo não apresentou nenhum documento ou elemento mínimo que viesse a demonstrar a declarada condição de hipossuficiente.

Isso posto, verifico que, na fase inquisitorial, o acusado LUCAS permaneceu silente (fls. 08).

Em Juízo, LUCAS negou a prática delitiva e relatou que, na data dos fatos, encontrou JOEDER na via pública, instante em que ouviu um indivíduo desconhecido noticiando a chegada da viatura policial, e, como estava em poder de uma porção de maconha que destinar-se-ia ao consumo pessoal, evadiu-se e adentrou na residência de sua companheira, sendo acompanhado por JOEDER. Ato contínuo, estava deitado no quarto, quando visualizou uma bolsa sendo arremessada e caindo na porta do referido

cômodo. Nessa ocasião, os policiais entraram na residência e o abordaram, imputando-lhe a propriedade dos entorpecentes apreendidos. Registrou, ainda, que JOEDER também foi abordado no interior do imóvel. Por fim, citou que já cumpriu medida socioeducativa de internação pela prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico de drogas.

O acusado JOEDER, em solo policial, confessou a venda de entorpecentes naquele local (fls. 09).

Em Juízo, porém, JOEDER alterou a versão anteriormente prestada e negou a prática delitiva, relatando que, na data dos fatos, após sair da morada de sua tia, encontrou-se com LUCAS e decidiram adquirir uma porção de maconha para consumirem juntos. Nessa oportunidade, os policiais se aproximaram, ocasião em que vários indivíduos empreenderam fuga, porquanto, juntamente com LUCAS, entrou na residência da namorada do mesmo. Registrou que os policiais adentraram no imóvel e retiraram-os do local, destacando que visualizou os entorpecentes apreendidos tão somente quando estava na viatura policial. Frisou que trazia consigo a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais) que seria utilizada para pagamento do aluguel da casa onde reside, citou que possui antecedentes policiais, e, por fim, indicou que os milicianos que efetuaram a abordagem não prestaram depoimento em audiência.

As negativas perpetradas pelos acusados não merecem guarida, eis que restaram isoladas no conjunto probatório amalhado nos autos.

Isso porque, o Policial Militar Igor Barros Gonçalves relatou que, naquela data, efetuava patrulhamento em local conhecido nos meios policiais por ser ponto de venda de drogas, quando avistou os acusados na via pública, sendo que LUCAS trazia consigo uma bolsa. Destacou que os réus, ao avistarem a viatura policial, empreenderam fuga em direção a um beco e adentraram em um imóvel, sendo prontamente perseguidos e abordados no piso superior da residência, onde foi localizada e apreendida a referida bolsa, que continha porções de maconha, cocaína e crack. Frisou que foi apreendida, ainda, uma folha contendo anotações pertinentes ao tráfico de drogas, bem como registrou que JOEDER trazia consigo a quantia aproximada de R\$ 500,00 (quinhentos reais). Mencionou que JOEDER confessou que era responsável por recolher o dinheiro proveniente do comércio espúrio, e, por fim, citou que a abordagem se deu nas proximidades de uma instituição de ensino.

O Policial Militar Leandro Almeida Carpinetti apresentou versão coesa e harmônica àquela prestada por seu colega de farda, ressaltando que os acusados foram visualizados em local conhecido pela prática da traficância, que LUCAS estava na posse de uma bolsa, que ambos se evadiram, foram acompanhados e abordados no interior de uma residência. Registrou que JOEDER assumiu a responsabilidade pelo recolhimento do dinheiro obtido com a venda de drogas e que, durante revista pessoal, foi localizado com o mesmo a importância de R\$ 542,00 (quinhentos e quarenta e dois reais) em dinheiro. Disse que a referida bolsa foi localizada no interior do imóvel e continha sessenta e seis porções de cocaína, noventa e três porções de maconha e cento e doze porções de crack, além de anotações condizentes com o comércio espúrio. Mencionou, ainda, que, nas proximidades do local onde se deu a abordagem, está situada uma escola.

Nesse ínterim, deve-se ressaltar que, como toda testemunha os policiais militares e civis assumem o compromisso de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, ficando sujeitos, como quaisquer outras pessoas, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho.

Seus depoimentos valem não pela condição que ostentam, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-los. Desse modo, não se pode acolher a alegação, feita frequentemente, de que o testemunho de policiais não pode embasar a condenação.

Ressalto, por oportuno, que seria um tanto contraditório que o Estado dotasse os seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosa, sem conferir crédito às suas versões quando chamados a prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Nesse sentido:

“Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. Imposição de regime inicial fechado. Necessidade. Incidência do artigo 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, com nova redação dada pela Lei nº 11.464/07. Alegação de inconstitucionalidade da norma afastada.” (TJSP - Apelação 0000445-74.2014.8.26.0439, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 21/05/2015).

“Em tema de comércio clandestino de entorpecentes, os agentes policiais não estão proibidos de depor sobre os atos de ofício nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no exercício de suas funções. Assim, o fato de ser a testemunha funcionário da Polícia não basta, por si só, para afastar a credibilidade de seu depoimento, máxime porque não só a declaração de inidoneidade há de ser específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, como também porque, sendo os agentes servidores públicos, têm, no exercício de suas funções, presunção juris tantum de que agem corretamente” (TACRIM-SP – Rev. – Rel. Cunha Camargo – JUTACRIM 36/21) (“Leis Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial”, de Alberto Silva Franco e outros, Ed. RT, 5ª ed., 1995, pg. 966).

Tráfico de drogas Cerceamento de defesa Ré presa em flagrante, que se diz usuária em drogas Ausência de indicação de dependência química, que, aliás, jamais admitida por ela Indeferimento justificado do pedido Nulidade inexistente Preliminar rejeitada; Tráfico de drogas Apreensão de dinheiro e droga com os réus Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos. Local de venda indicado pela corré Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras Responsabilidade comprovada Condenação mantida (TJSP, Apelação nº 0004898-85.2010.8.26.0073, Rel. Alexandre Almeida, j. 13/03/2013).

A sogra de JOEDER, Sra. Carla Cristiane dos Santos, mencionou que conhece o corréu há aproximadamente doze anos e que não tem conhecimento acerca do suposto envolvimento do mesmo com o tráfico de entorpecentes, mas asseverou que JOEDER é usuário de maconha. Indicou, ainda, que o mesmo trabalhava esporadicamente como motoboy e ajudante geral na construção civil, e discorreu acerca das qualidades paternas do acusado.

Assim em que pesem as versões exculpatórias apresentadas pelos acusados, entendo que o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas imputado aos réus, seja pelo conteúdo do auto de exibição e apreensão de fls. 12, seja pelo laudo de exame químico toxicológico acostado a fls. 134/136, seja pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, em especial os relatos feitos em audiência pelos policiais responsáveis pela abordagem.

Vale evidenciar, nesse ínterim, que o fato dos acusados não terem sido flagrados comercializando o entorpecente apreendido não elide a prova acusatória, haja vista que, para a caracterização e consumação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, de ação múltipla, é desnecessário surpreender o agente em

espontâneo ato de mercancia, bastando que haja conduta que se ajuste a um dos verbos do tipo penal, que é misto alternativo.

Nesse sentido:

“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (TJSP - AC 20.239 - Rel. Geraldo Gomes-RT 584/347).

Nota-se, portanto, que a traficância restou devidamente caracterizada, já que, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, “Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)” (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

Destarte, afasto, com veemência, o pleito formulado pelas Defesas, para que a imputação constante na denúncia seja desclassificada para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, eis que, conforme jurisprudência pátria e atual, “A velha e conhecida alegação dos traficantes de que são meros usuários, como nos presentes autos, não surte qualquer efeito, até porque ainda que seja usuário, isto não exclui a possibilidade de ser também traficante, aliás, o que quase sempre ocorre, daí cumpre afastar qualquer ideia no sentido de incompatibilidade da condição de usuário, com a de traficante. Portanto, irrelevante na espécie tratada aquela condição pessoal do agente para o fim desclassificatório da infração de maior potencial (art. 33) para outra menos lesiva (art. 28 da Lei nº 11.343/06)”. (TJSP - Apelação nº 0000591-77.2014.8.26.0581. Rel. Miguel Marques e Silva, 14ª Câmara de Direito Criminal; j. 16/07/2015).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Quantidade de entorpecente e circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia – Validade dos depoimentos dos agentes públicos – Condenação bem decretada – Desclassificação da imputação de tráfico para uso – Descabimento – A condição de mero usuário não exclui, por si só, a prática da mercancia ilícita – Penas e regime bem dosados – Aplicação do redutor previsto no art. 33, 4º, da Lei nº 11.343/2006 – Desacolhimento – Circunstâncias do crime que indicam que os recorrentes dedicavam-se à atividade criminosa – Modificação de regime – Inadmissibilidade – Crime grave, que requer resposta penal mais severa, notadamente por serem reincidentes os réus – Substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos – Descabimento – Reprimendas superiores a 04 anos e acusados reincidentes. Recurso não provido (TJSP, Apelação nº 0019342-66.2014.8.26.0564, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 01/12/2015).

Outrossim, vislumbro, ainda, a incidência da causa de aumento disposta no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, eis que, consoante as provas amealhadas nos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares colhidos em audiência, verifico que os réus foram abordados nas proximidades de um estabelecimento de ensino.

Vale evidenciar, por oportuno, ser absolutamente desnecessária a comprovação de venda de drogas aos estudantes, bastando apenas a proximidade, pois a lei objetiva

impedir a propagação entre os meios mais vulneráveis, como no caso das escolas e creches.

A esse respeito, leciona Vicente Greco: “O termo 'limitações' não pode ser convertido em medida métrica rígida, mas deve ser entendido dentro de critério razoável em função do perigo maior que a Lei procura coibir: as imediações, portanto, abrangem a área em que poderia facilmente o traficante atingir o ponto protegido em especial, com alguns passos, em alguns segundos, ou em local de passagem obrigatória ou normal das pessoas que saem do estabelecimento ou a ele se dirigem” (Apud GOMES, Luiz Flávio. Lei de Drogas Comentada. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2007, p. 220).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de drogas majorado pelo seu cometimento nos arredores de estabelecimentos de ensino. Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006. Recurso adstrito ao pleito de afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Local da prisão nas imediações de estabelecimento escolar. Comprovação. Manutenção da causa de aumento de pena. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP – Apelação 0005899-39.2012.8.26.0428, Rel. Silmar Fernandes, 3ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 17/04/2015).

Dessa maneira, demonstrada a procedência da imputação contra os acusados, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

DO ACUSADO LUCAS DIAS DOS SANTOS PEREIRA

1. Observando-se os elementos dos autos, bem como aqueles norteadores previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, majoro a pena base em 1/3 (um terço), em razão da vultosa quantidade e diversidade de droga apreendida, leia-se, 93 (noventa e três) porções da droga conhecida como maconha pesando 213,5g (duzentas e treze gramas e cinco decigramas), 66 (sessenta e seis) porções da droga conhecida como cocaína pesando 56,8g (cinquenta e seis gramas e oito decigramas), e 112 (cento e doze) porções da droga conhecida como cocaína na forma de crack pesando 69,5g (sessenta e nove gramas e cinco decigramas), os quais se caracterizam como sendo entorpecentes de extrema potencialidade lesiva e com probabilidade de comercialização para vários indivíduos.

2. Na segunda fase da fixação da pena, vislumbro a incidência da circunstância atenuante referente a menoridade relativa, eis que o acusado possuía 19 (dezenove) anos de idade na data dos fatos (fls. 37), de modo que reduzo a pena em 1/6 (um sexto).

3. Na terceira fase, verifico a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, de modo que majoro a pena em mais 1/6 (um sexto). Por outro lado, considerando-se a primariedade do acusado, aplico o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e ao pagamento de 539 (quinhentos e trinta e nove) dias-multa.

DO ACUSADO JOEDER DE ABREU NASCIMENTO

1. Observando-se os elementos dos autos, bem como aqueles norteadores previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, majoro a pena base em 1/3 (um terço), em razão da vultosa quantidade e diversidade de droga apreendida, leia-se, 93 (noventa e três) porções da droga conhecida como maconha pesando 213,5g (duzentas e treze gramas e cinco decigramas), 66 (sessenta e seis)

porções da droga conhecida como cocaína pesando 56,8g (cinquenta e seis gramas e oito decigramas), e 112 (cento e doze) porções da droga conhecida como cocaína na forma de crack pesando 69,5g (sessenta e nove gramas e cinco decigramas), os quais se caracterizam como sendo entorpecentes de extrema potencialidade lesiva e com probabilidade de comercialização para vários indivíduos.

2. Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes na segunda fase da fixação da pena.

3. Na terceira fase, verifico a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, de modo que majoro a pena em mais 1/6 (um sexto). Por outro lado, considerando-se a primariedade do acusado, aplico o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e ao pagamento de 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal, por falta de maiores elementos que indiquem serem os acusados portadores de situação econômica favorável.

Em se tratando o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, equiparado a hediondo, os sentenciados cumprirão a pena em regime inicial fechado, já que é o que se mostra mais adequado para o presente caso, conforme visto acima, não havendo que se falar em substituição da pena, notadamente em razão das circunstâncias subjetivas mencionadas.

O réu LUCAS encontra-se preso e não poderá recorrer em liberdade, pois a custódia cautelar se faz necessária para a aplicação da lei penal e por se mostrar oportuna para a manutenção da ordem pública; tudo isso, ademais, tendo em vista a natureza do delito, que é equiparado a hediondo e que coloca em risco a sociedade como um todo.

O réu JOEDER responde ao presente processo solto, em razão da decisão proferida pela 13ª Câmara de Direito Criminal deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quando do julgamento do Habeas Corpus nº 2256285-63.2021.8.26.0000 (fls. 70/77 e 124), e poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR LUCAS DIAS DOS SANTOS PEREIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 539 (quinhentos trinta e nove) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06; e para CONDENAR JOEDER DE ABREU NASCIMENTO, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

No mais, reitero que o réu LUCAS não poderá recorrer em liberdade, pelo quanto exposto da aplicação da pena e por se tratar de delito equiparado à hediondo que coloca em risco a sociedade como um todo, bem como, que o réu JOEDER poderá recorrer em liberdade por força de decisão proferida nos autos do Habeas Corpus anteriormente mencionado.

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Expeça-se certidão de honorários em favor da defensora nomeada de acordo com os atos praticados (fls. 255).

Como corolário, determino a incineração do entorpecente apreendido, bem como o perdimento de eventuais valores ou bens apreendidos, diligenciando a Serventia.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 11 de setembro de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA